UNALM

ACUERDO MARCO DE COOPERACION ACADEMICA Y CULTURAL ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Y LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PARTES:

Las partes involucradas en este acuerdo de cooperación son: de una parte, la **Universidad Politécnica de Pachuca**, es una institución pública que proporciona educación de calidad a través de programas educativos pertinentes de licenciatura y posgrado, atendiendo políticas de cobertura con equidad. Realiza extensión, vinculación, investigación y desarrollo tecnológico; formando integralmente profesionistas competentes, emprendedores e investigadores altamente calificados con valores universales, para contribuir al desarrollo sustentable, social y económico del país. La Universidad Politécnica de Pachuca con residencia en Carretera Pachuca-Ciudad Sahagún kilómetro 20, Rancho Luna, Ex Hacienda de Santa Bárbara de la ciudad de Zempoala, Hidalgo – México representado por su Rector, el Dr. Marco Antonio Flores González, quien actúa en nombre y representación legal de la universidad. Y de la otra parte, la **Universidad Nacional Agraria La Molina**, entre otros objetivos para proporcionar directamente o en colaboración con otras instituciones de educación superior para educación universitaria, incluyendo la investigación y educación tecnológica y profesional; siempre en participación en el descubrimiento y la transmisión de conocimientos y la estimulación de la vida intelectual y el desarrollo de la cultura. La Universidad Nacional Agraria La Molina, con R.U.C. N° 20147897406 y con dirección legal en la Av. La Molina s/n, distrito de la Molina, provincia y departamento de Lima, representado por su Rector, Ph.D. Enrique Ricardo Flores Mariazza, identificado con D.N.I. N° 07852465, designado mediante Resolución N° 003-2015-AUT-UNALM de fecha de 21 de Diciembre de 2015 en adelante designado como la **UNALM**.

Se referirá a ambas universidades como "Universidades Socias".

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que conforme a las disposiciones generales y reglamentos en el campo de la cooperación; las "Universidades Socias" han identificado objetivos en común, los cuales pueden ser realizados a través de la cooperación interinstitucional.

SEGUNDO: Que ambas universidades están animadas por un espíritu común de establecer y desarrollar relaciones de cooperación en los campos de la educación superior y en la investigación científica y técnica.

UNALM

TERCERO: Que conforme a las leyes y Reglamentos que gobiernan la educación superior y la investigación en la **UNALM** (Perú) y en la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA** (México).

Las Universidades Socias acuerdan los siguientes términos y condiciones;

PROPÓSITO DEL ACUERDO

Mediante la firma de este acuerdo, las Universidades Socias se comprometen a realizar actividades específicas y acatar los términos de este acuerdo y cumplir con las obligaciones especificadas por cada una de las partes en este acuerdo.

Este acuerdo incluye términos en el contexto de intercambio de estudiantes de licenciatura y posgrado, miembros de facultad e investigadores, administrativos, investigación conjunta, resultados, apropiación y derecho de uso, las obligaciones de las Universidades Socias, confidencialidad, publicaciones, costos, validez y otros asuntos.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA V° B° ASESORIA LEGAL

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA OFICINA COOPERACION TECNICA

TÉRMINOS:

PRIMERO: OBJETIVO

Las Universidades Socias han acordado promover la cooperación técnica y científica a través de la investigación conjunta y la movilidad de estudiantes y miembros de las universidades centradas en intereses mutuos y reciprocidad.

SEGUNDO: MOVILIDAD ACADÉMICA

Las Universidades Socias, deberán realizar los trámites apropiados para extender las convocatorias abiertas a los estudiantes, profesores y administrativos que quieran asistir a cualquier convocatoria para movilidad académica o pasantía. Estas convocatorias deberán además contar con un convenio específico donde manifiesten realizar todo tipo de trámites hacia el bienestar de los postulantes. Los profesores, estudiantes y administrativos se comprometen a cumplir con todos los requisitos del país anfitrión y las normas y reglamentos de la Parte anfitriona.

Los participantes de la movilidad deben tener una póliza de seguro de salud integral válida para toda la duración de la estancia las cuales deben cubrir esencialmente cualquier riesgo de enfermedades, hospitalización, seguro de accidentes y gastos de repatriación. Esta póliza

también debe cubrir los posibles riesgos del pasante durante los posibles viajes realizados por el país en el que está haciendo las prácticas.
Cada Universidad es responsable de los sueldos de su propia planta docente mientras ellos estén participando en la movilidad y cuenten con el apropiado permiso.

El periodo de movilidad debe ser uno o dos semestres/cuatrimestres, sin exceder un año académico. Se podrá negociar la duración de periodos alternativos.

Los estudiantes de intercambio deben de mantenerse registrados en su institución de origen. Por parte de la Universidad anfitriona, no se les cobrará por rendir exámenes de ingreso, tasas de admisión y tampoco tasas de matrícula, esto excluye cualquier documento no regular que pueda ser pedido por los estudiantes o profesores.

TERCERO: INVESTIGACIÓN

Los programas de investigación conjunta serán organizados bajo convenios específicos en los cuales se determinará la gestión del presupuesto, detalles de implementación, recursos indispensables para cumplir con los propósitos establecidos, responsabilidades específicas que corresponde a cada una de las Universidades Socias y un apropiado calendario para gestionarlo. En todos los casos, estos programas serán aprobados por cada Universidad Socia de acuerdo a sus reglas y normas.

El desarrollo de los proyectos de investigación conjunta será en campos y disciplinas de mutuo interés, cuyos resultados serán compartidos recíprocamente, previo registro de propiedad intelectual. Cada Universidad Socia tendrá acceso tanto al intercambio de información relacionada en los programas académicos, como también en actividades científicas y culturales en cada socio en donde se promueva la investigación conjunta.

Ninguna de las Universidades Socias realizará programas de investigación conjunta bajo las bases de este acuerdo marco citando independientemente, a nombre propio y tampoco a nombre de las Universidades Socias sin notificación formal.

CUATRO: APLICACIÓN DE ACUERDOS

El alcance y las condiciones para el desarrollo de Proyectos Cooperativos que involucren becas, será descrito en convenios específicos que requerirán la aprobación del representante legal o máxima autoridad de las Universidades Asociadas.

Lo más pronto posible y de manera apropiada, cada una de las partes anunciará sus convocatorias abiertas para el conocimiento y aplicación de toda la comunidad universitaria.

UNALM

QUINTO: CONFIDENCIALIDAD

Las Universidades Socias se comprometen en mantener la confidencialidad de cualquier información que así se amerite mediante un informe escrito recibida de la otra parte (incluyendo material de resultados) y no usar dicha información para algún otro propósito que los especificados en este acuerdo.

Sin embargo, esta obligación de confidencialidad no aplica a información relativa en la que el receptor puede demostrar:

a) Que la información fue pública o generalmente disponible en el momento cuando fue revelado bajo este acuerdo;
b) Que la información se ha vuelto pública o generalmente disponible a partir de la divulgación por motivos que no son debidos al destinatario;
c) Que estaba en posesión de la información o la había desarrollado independientemente de algún proyecto conjunto entre las Universidades Socias;
d) Que había recibido la información de terceras partes sin una obligación de confidencialidad; o
e) Es responsable de divulgar debido a un acto o reglamento.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA V° B° ASESORIA LEGAL

SEXTO: PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE USO

La Propiedad del producto de cualquier investigación conjunta pertenece a ambas Partes.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA OFICINA COOPERACION TECNICA

Cada parte tendrá, el Derecho de Uso no exclusivo, no transferible y limitado de cualquier producto con fines de investigación no comercial durante y después de cualquier proyecto, teniendo la obligación de notificar por escrito a la otra parte.

La posesión legal de los productos creados o generados en colaboración conjunta por las Universidades Socias pertenecerá a ambas instituciones. Las Universidades Socias se pondrán de acuerdo en los Derechos de Propiedad Intelectual como solicitudes de patente, apoyando y defendiendo los derechos y la distribución de posibles costos incurridos.

La posesion de cualquier producto y el derecho de uso no podrá ser transferido a terceros durante el periodo del proyecto. Concluido el proyecto, las Universidades Socias tendrán un periodo de doce (12) meses para darle a la otra institucion su derecho de primera negativa sobre la posesion y el Derecho de Uso de sus productos ofreciendolos a terceros.

SÉPTIMO: FINANCIAMIENTO

Para lograr los objetivos de este convenio, las Universidades Socias se comprometen a hacer los esfuerzos necesarios para obtener fuentes de financiamiento para un continuo desarrollo de actividades de proyectos, investigación, programas sin comprometer su presupuesto fiscal anual.

Cabe señalar que, en cualquier caso, este convenio no significa ningún tipo de obligación por parte de los gobiernos del Perú o de México.

En caso de Programas de Grado, la UNALM y la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA se comprometen a renunciar a los exámenes de ingreso, tasas de cursos, tasas de admisión y matrícula para dos estudiantes. Para llevar a cabo estas exoneraciones, debe haber previa coordinación con el Coordinador del programa específico de Maestría o Doctorado.

OCTAVO: PUBLICACIONES Y REPORTES

El resultado de cualquier proyecto conjunto será publicado después de la conclusión del proyecto a menos que de otro modo haya sido dispuesto mediante ley o acordado en este documento.

Los coordinadores del proyecto, deberán decidir la publicación de cualquier producto en asesoría de sus respectivos comités. Si una universidad asociada desea publicar cualquier parte de sus investigaciones durante un proyecto específico conjunto, puede hacerlo con el asesoramiento y consentimiento de la comisión respectiva.

La publicación de un producto específico no puede ser hecha de una manera que ponga en riesgo la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual. Cualquier publicación reconocerá la contribución financiera de terceras partes.

Las Universidades Socias deberán reportar a la contraparte sobre el progreso de proyectos específicos mediante reuniones o correo electrónico. Cada universidad es responsable por reportar los resultados a la máxima autoridad de cada universidad.

NOVENO: MODIFICACIONES, VALIDEZ Y EXPIRACIÓN DEL ACUERDO

Las Universidades Socias pueden acordar en hacer modificaciones y/o extensiones de este acuerdo como un resultado de evaluaciones periódicas realizadas durante el tiempo de vigencia.

UNALM

Cada universidad puede solicitar la modificación del acuerdo. Se deberá llevar a cabo una reunión conjunta por las dos Universidades Socias, sujeto a la aprobación de las autoridades competentes de cada socio, si es necesario.

Con la firma de cada parte, este acuerdo permanecerá en vigor durante cinco (5) años desde la última fecha de firma o hasta que sea terminado por cualquiera de las partes. Dicha finalización por una de las partes se efectuará dando a la otra parte una notificación escrita de su intención de terminación con al menos con seis (6) meses antelación. La resolución se producirá sin penalización. Si este acuerdo se termina válidamente, ninguna de las partes será responsable de reembolsar al otro por cualquier tipo de pérdida monetaria o de otro tipo que puedan derivarse.

DÉCIMO: DISPUTAS Y LEY APLICABLE

Cualquier asunto no previsto expresamente en este contrato y / o de cualquier discrepancia en su aplicación y / o interpretación, tratará de resolverse mediante acuerdo directo entre las Universidades Socias en base a reglas de la buena fe y la intención común de las partes, buscando para este propósito la máxima colaboración para la solución de diferencias. En el caso de fracasar en encontrar una solución, las Universidades Socias someterán sus controversias a arbitraje de derecho, para el efecto que ellos designen.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA V° B° ASESORIA LEGAL

ONCEAVO: OFICINAS DE CONTACTO

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA OFICINA COOPERACION TECNICA

Todas las notificaciones pertenecientes a este acuerdo se enviaran vía correo postal, fax o email a las siguientes direcciones:

1. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Oficina de Contacto: Departamento de Internacionalización

Dirección: Universidad Politécnica de Pachuca. Carretera Pachuca-Ciudad Sahagún kilómetro 20, Rancho Luna, Ex Hacienda de Santa Bárbara de la ciudad de Zempoala, Hidalgo – México

Teléfono: +52 771 2578560 ext. 2311

Apartado Postal: 43830

E-mail: internacionalizacion@upp.edu.mx

2. UNALM

Oficina de Contacto: Oficina de Cooperación Técnica - OCTE

Dirección: Universidad Nacional Agraria La Molina s/n. La Molina – Lima 12. Lima, Perú.

UNALM

Teléfono: +511 349 58 77

Apartado Postal: 12056

E-mail: octe@lamolina.edu.pe

DOCEAVO: CONTRAPARTES Y FIRMAS

Mientras las Universidades Socias en conformidad con cada uno de los términos de este Acuerdo Marco, lo firmaron, en dos (02) copias idénticas en español.

Por la Universidad Politécnica de Pachuca	Por la Universidad Nacional Agraria La Molina
Dr. Marco Antonio Flores González	**Ph.D. Enrique Ricardo Flores Mariazza**
Rector	**Rector**
Fecha _____	Fecha 14 FEB 2017